

1501823-28.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2209538/2022 - 1º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MONIQUE SANTOS BARBOSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos

ANDERSON DONIZETI CAMARA e MONIQUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501823-28.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501823-28.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2209538/2022 - 1º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MONIQUE SANTOS BARBOSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos

ANDERSON DONIZETI CAMARA e MONIQUE SANTOS BARBOSA, já qualificados nos autos estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, c.c, artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia, horário e local, descritos na denúncia, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram subtrair para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo; (01) aparelho celular, não apreendido, pertencente à vítima Maria Eduarda Mertooy Powell, avaliado em R\$1.600,00, avaliação informada pela própria vítima, somente não obtendo êxito no intento delituoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Narra a denúncia que, na ocasião, a vítima transitava a pé pela referida rua, quando seu telefone tocou, ao atende-lo, viu duas pessoas se aproximarem, sendo que a que estava de vermelho disse-lhe “passa o telefone”, e mediante ameaça, colocou a mão na cintura dando a entender que estava armada. Enquanto que seu comparsa, vestido de branco, disse “segura ela, não deixa ela correr”. Contudo, a vítima saiu correndo e não entregou seu aparelho, por fim, avistou uma viatura da Polícia Militar, forneceu as características físicas e das vestimentas dos acusados.

De posse das informações, durante diligências, policiais militares lograram avistar ANDERSON e MONIQUE. Imediatamente abordados, durante a revista, localizaram com ANDERSON o simulacro de pistola de cor preta e cinza, utilizado na prática delitiva. Submetidos ao reconhecimento pela vítima, a qual, além de reconhecê-los indubitavelmente, também reconheceu o simulacro que ele portava. MONIQUE, em sede policial, negou a prática delitiva a ela imputada e ANDERSON optou pelo direito ao silêncio.

A denúncia, instruída pelo inquérito policial foi recebida aos 16 de agosto de 2022 (págs. 96/97). Citados (pág. 107 e pág. 115), ambos os acusados apresentaram resposta à acusação (pág. 119).

A prova oral proposta foi produzida, interrogando-se os réus ao final.

Em debates, a Acusação requereu a procedência da ação penal, enquanto que a Defesa alegou que não houve prova de grave ameaça, tentando a desclassificação do delito para o furto, ou então fez outros pedidos subsidiários em relação às penas mais favoráveis aos réus.

Eis o relatório.
Fundamento e Decido.

A ação penal é totalmente procedente em relação aos dois acusados, os quais, do que fundamentado na sequência, vieram realmente reconhecidos enquanto os que tentaram subtrair o celular da vítima.

A materialidade é incontroversa, decorrendo de boletim de ocorrência e do auto de exibição e apreensão de pags. 11, além do laudo sob aquele simulacro apreendido, juntado a pags. 108/112.

No mais, já no inquérito policial, subsistiram elementos convincentes relacionados à autoria, decorrentes do flagrante e declarações da própria vítima, que reconheceu os mesmos dois sem sombra de dúvida conforme pags. 05.

Realmente, em Juízo, a vítima tornou a narrar as circunstâncias do ataque contra ela iniciado pelos dois denunciados: explicou que seus bens não foram levados porque ela saiu correndo para se livrar. Mas disse que vinha na ocasião descendo

pela rua pública e, quando foi atender seu telefone, aquela que se chamava MONIQUE, e que a princípio até pensou que se tratava de um homem, dela se aproximou e exigiu o telefone, enquanto que o outro que a cercou por trás chegou a falar para não deixar ela escapar, o que ela temeu, pensando que poderia ser agredida. Segundo a vítima continuou explicando, ao perceber que poderia fugir, assim o fez e, imediatamente depois, tudo noticiou a polícia, descrevendo os roubadores. Daí, cerca de cinco minutos após ter chegado em casa, foi buscada pela polícia que disse ter encontrado os roubadores, e realmente então esteve na delegacia onde os reconheceu de fato.

Tornou a responder que depois, apenas na delegacia, soube que com eles foi apreendido um simulacro, mas ressaltou que nenhum instrumento contra ela foi apontado. Sua rendição, conforme reafirmou, decorreu do seu cerco pelos dois e pelas palavras que lhe destinaram, de que entregasse os bens e não corresse, depois também reiterando que não teve dúvida no reconhecimento dos mesmos dois já na delegacia, o que fez pelas fisionomias e pelas vestimentas, que na ocasião ainda eram as mesmas do momento do assalto.

Já ao se submeter ao reconhecimento judicial com réus enfileirados, a vítima tornou a reconhecer com cem por cento de certeza, e de forma correta, a ré MONIQUE, mas se equivocando em relação ao réu, ao apontar outro preso enfileirado. O fato é que sobre esse último a mesma vítima declarou que já não poderia mesmo ter a mesma certeza sobre o reconhecimento desse sujeito, dizendo-se em dúvida.

Contudo, o fato é que essa confusão ou equívoco da vítima para um dos réus em Juízo não o livra de forma nenhuma, e isso à luz de outras circunstâncias relevantes do flagrante, que tornam inequívoca a participação dele mesmo, ANDERSON, na ocasião dos fatos. Como se verá sequencialmente, os policiais tornaram a reiterar que era esse sujeito o que na ocasião foi flagrado na companhia da ré sempre reconhecida, além de ser quem portava, diretamente, o simulacro de arma de fogo.

Sobre isso, o policial Marco primeiro disse que conheceu das circunstâncias do roubo pela vítima e que, ao diligenciarem e encontrarem os réus sob as mesmas características pela última fornecidas, foi ANDERSON quem tentou se livrar do simulacro, que restou apreendido. Disso, capturados os dois, acabaram também reconhecidos na mesma ocasião pela vítima. Confirmou que a vítima lhes noticiou que os dois flagrados agiram juntos na ocasião e que não notou que algum desses dois vinha entorpecido.

Segundo aquele policial, os dois, ao serem presos, negaram os fatos, não chegando a perguntar se eles se conheciam, apenas reiterando que ambos foram localizados e presos enquanto vinham juntos.

No mesmíssimo sentido foi o que nos informou, em Juízo, o outro policial, Raphael: foram buscados no local da própria companhia pela vítima, que descreveu os assaltantes e que fizeram menção a estarem armados. Daí e imediatamente depois, depararam-se com os mesmos dois depois de patrulhamento nas imediações, confirmando que era ANDERSON, de quem teve a imagem no ato de audiência, o que estava na posse de um simulacro.

Enfim, ao final, quando conheceram o conteúdo do que contra eles foi produzido, ambos os interrogados preferiram tudo confessar: declararam que realmente vinham na abstinência pela falta da droga crack e, para obterem dinheiro, resolveram render a vítima, querendo dela os bens. Disseram-se arrependidos e mesmo ANDERSON negou ter estado na posse do simulacro que houve com ele, segundo os policiais, apreendido.

Sobre a tese da Defensoria, não houve uma dúvida sequer sobre a elementar do roubo: os dois agiram de forma truculenta ao cercarem a vítima, sendo que, de suas posturas, palavras e superioridades numéricas, foram capazes de atemorizá-la, e

disso se constituiu o roubo.

Diante do exposto, restou comprovado que ambos os acusados realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em benefício deles não militam quaisquer dirimentes ou justificativas.

Passo a dosimetria da pena, seguindo o critério trifásico imposto pelo art. 68 do Código Penal. Desse modo, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts.61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços, etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 4ª edição, Renovar, p.120).

Em atendimento ao artigo 59, o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Apenas o réu mantém outros registros criminais, ou seja, dois maus antecedentes registrados a pags. 56 que aqui já lhe elevam a pena em um sexto, passando a mesma para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Para a primária MONIQUE, mantenho a pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na fase segunda, considerando que o réu acabou confessando os fatos, reduzo a pena dele e de volta ao mínimo legal.

Já na fase terceira, pela tentativa, avalio que o iter criminis percorrido pelos dois ainda autoriza a redução máxima nesse momento processual: é que, mesmo tendo ambos se dispostos a cercar e render a vítima, não a perseguiram quando ela fugiu, nem chegaram a ter a posse de algum bem dela. Daquela ordem de diminuição, a pena de ambos finaliza em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c/c art.33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art.110 da Lei 7210/84, considerando as confissões do réu e algumas outras circunstâncias já avaliadas, inclusive a da forma tentada em redução máxima legal, avalio que o regime intermediário já se afigura suficiente. Realmente regime aberto é para o caso inconcebível, considerando a própria natureza do delito, de como os réus se ajustaram para render vítima jovem e indefesa. Por outro lado, o regime fechado é por demais excessivo à luz do que já fundamentamos.

Considerando aqui também o tempo de prisão de ambos, que não são reincidentes, então e pela detração já lhes reconheço agora o direito ao regime aberto, mas esse não só sob as condições ordinárias ou de praxe, mas também para a obrigatoriedade de que ambos se submetam a tratamento médico e psicológico relacionado à dependência química, o que devem comprovar junto ao Juízo das Execuções, oportunamente.

Aliás, é impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos porque o crime foi praticado com emprego de grave ameaça contra pessoa

(art.44, inciso I, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e CONDENO ANDERSON DONIZETI CAMARA e MONIQUE SANTOS BARBOSA, ambos incurso no art. 157, §2º, inciso II, c.c. 14, II, do Código Penal, à pena, para cada um, de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mas que, pela detração relacionada a ambos, já nos fazem aqui reconhecer, a favor deles, o direito ao regime aberto, além de 03 (três) dias-multa, cada qual no patamar mínimo, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

Para o regime aberto de ambos, restou já determinado que se submetam a tratamento médico e psicológico relacionado à dependência química, o que devem comprovar junto ao Juízo das Execuções, oportunamente, e isso além das condições de praxe ou ordinárias.

Do que reconhecido agora para os dois o direito ao regime aberto, determino que se expeça o necessário para suas liberações, com urgência, de modo que poderão apelar em liberdade.

P.I.C. e, oportunamente, archive-se.

Ribeirão Preto, 9 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA